

На надання послуг, з технічного обслуговування і ремонту системи «Домофон». Виконавець, Компанія «Happylink» в особі ФОП Куценко Оксана Василівна, яка діє на підставі договору з одного боку, і громадянина:

_____, Надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе обов'язок протягом терміну служби обладнання, встановленого виробником, надавати оплатні послуги з технічного обслуговування і ремонту системи «Домофон».

1.2 «Замовник» зобов'язується оплачувати зазначені в п.1.1. послуги в порядку, встановленому розділом 3 цього договору.

1.3 Послуга вважається наданою і підлягає оплаті в повному обсязі, якщо система «Домофон» функціонує без тривалих (більше п'яти робочих днів до ряду) перерв протягом кварталу (крім випадків зазначених у п.2.1.2., Підпункт 2), в іншому випадку вартість оплати наданої послуги зменшується пропорційно кількості днів, протягом яких система не функціонувала.

2. Права та обов'язки сторін

2.1 «Виконавець»:

2.1.1 Надає послуги, передбачені п.1.1. цього договору, за місцем знаходження майна «Замовника»:

2.1.2. Виробляє наступний комплекс послуг: не рідше одного разу на квартал, згідно графіка, виробляє технічне обслуговування встановленого в під'їзді будинку обладнання системи «Домофон». Забезпечує працездатність системи. ліквідує технічні несправності протягом п'яти робочих днів з моменту отримання заявки від «Замовника», якщо виконання робіт не залежить від роботи комунальних служб, проводить ремонт несправного обладнання.

2.1.3 При проведенні робіт з обслуговування або ремонту обладнання, пов'язаними з тривалими (більше п'яти робочих днів до ряду) відключеннями пристроїв, попереджає про це «Замовника» смс повідомленням, або інформаційним листком на дошці оголошень.

2.1.4 «Виконавець» має право знімати обладнання встановлене в під'їзді і квартирі замовника для виконання своїх обов'язків за договором (ремонт, технічне обслуговування та ін.).

2.1.5 У разі необхідності «Виконавець» має право залучати для виконання зобов'язань за цим договором третіх осіб.

2.1.6 Після закінчення, встановленого виробником, терміну служби обладнання 12 місяців, спільно з «Замовником» та іншими власниками устаткування, приймає рішення про продовження терміну служби обладнання, заміни його повністю або окремих його вузлів, якщо їх подальша експлуатація є небезпечною. У цьому випадку питання про розподіл витрат по заміні обладнання або його частини вирішується на зборах власників майна за участю «Виконавця» і оформляється додатковою угодою до цього договору.

2.2 «Замовник»:

2.2.1 Зобов'язується сплачувати послуги «Виконавця» у розмірах і строках, передбачених в розділі 3 цього договору.

2.2.2 При виявленні несправностей в роботі системи, видимих зовнішніх пошкоджень проводки або обладнання, зобов'язується своєчасно подавати заявки на ремонт у сервісну службу «Виконавця».

2.2.3 Зобов'язується, дбайливо ставиться до обладнання системи «Домофон» встановленому в під'їзді, на входних дверях, і в квартирі «Замовника». У міру можливості запобігати спробам крадіжок або умисного знищення системи.

2.2.4 Вправі вимагати від «Виконавця» своєчасного та якісного виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування.

2.2.5 При неналежному виконанні «Виконавцем» прийнятих на себе зобов'язань з технічного обслуговування або ремонту системи, що призводить до її тривалим (більше п'яти робочих днів до ряду) простоям, «Замовник» має право вимагати перерахунку оплати послуг, пропорційно кількості днів, протягом яких система не функціонувала.

3 РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

3.1 Вартість послуг (абонентна плата) за цим договором, визначається в розмірі 45 (Сорок п'ять) гривень на місяць.

3.2 Абонентна плата вноситься «Замовником» на розрахунковий рахунок «Виконавця» або за відомістю.

3.3 У суму, зазначену в п.3.1. включаються всі витрати «Виконавця», пов'язані з виконанням обов'язків за цим договором (п.2.1.2).

3.4 «Виконавець» має право змінювати абонентну плату в односторонньому порядку, сповістивши про це «Замовника» через смс повідомлення чи інформаційним листком на дошці оголошень. Не менш ніж за 14 днів.

4 Відповідальність Сторін

4.1 «Виконавець» несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на себе зобов'язань в рамках даного договору.

4.2 «Виконавець» не несе матеріальну відповідальність за збереження обладнання, встановленого в під'їзді і в квартирі «Замовника». У разі крадіжки або умисного знищення обладнання, його відновлення здійснюється за рахунок коштів «Замовника» пропорційно частки (п.1.1) від загальної вартості заподіяного збитку.

4.3 «Виконавець» не несе відповідальності за втрату «Замовником» ключів і на прохання «Замовника» може видати йому дублікат ключа за окрему плату, при цьому ключі продаються «Замовнику» або його представнику за наявності реєстрації за даною адресою. «Виконавець» не несе відповідальності за поширення «Замовником» серед третіх осіб ключів від вхідної під'їзної двері.

4.4 «Виконавець» не несе матеріальної та моральної відповідальності за проникнення третіх (сторонніх) осіб в під'їзд будинку, а також не вирішує спірні питання, що виникають між «Замовником» та іншими мешканцями під'їзду в частині експлуатації системи «Домофон».

4.5 Заходи відповідальності Сторін, не передбачені в цьому договорі, застосовуються відповідно до норм цивільного та житлового законодавства, чинного на території України.

5 Термін дії і порядок розірвання договору

5.1 Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом року. «Замовник» має право відмовитися від виконання цього договору в будь-який час за умови оплати «Виконавцю» фактично понесених ним витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за даним договором.

5.2 Термін дії договору вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявить про його припинення за 30 днів до закінчення терміну дії.

5.3 Договір може бути розірваний достроково за згодою Сторін або в односторонньому порядку на вимогу однієї із Сторін, у разі суттєвих порушень умов договору, до яких Сторони відносять:

5.3.1 Невиконання «Виконавцем» договірних зобов'язань, що призвело до тривалого, більше 1 (одного) місяця технічного простою системи «Домофон».

5.3.2 «Замовник» протягом одного місяця не вносить абонентну плату, при цьому «Виконавець» свої договірні зобов'язання виконує. У цьому випадку обслуговування домофону у квартирі «Замовника» буде призупинено, відновлення обслуговування можливо тільки після погашення боргу та оплати за виклик техника (в розмірі п'ятдесяти грн..) для відновлення працездатності домофону.

5.4 У всіх інших випадках, договір може бути розірваний за рішенням суду.

6 Порядок вирішення спорів

6.1 Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2 У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд судді, судової ділянки м. Києва.

7 Заключні положення

7.1 Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.2 Всі раніше досягнуті договори та угоди з надання послуг на технічне обслуговування та ремонт системи «Домофон», з моменту підписання цього договору вважаються такими, що втратили свою силу.

7.3 Цей договір складено у двох примірниках українською мовою. Обидва примірники ідентичні і мають однакову силу. У кожній із Сторін знаходиться один примірник цього договору.

8 Адреси та банківські реквізити Сторін

Виконавець: ФОП Куценко Оксана Василівна Адреса: м.Київ вул. Новополюова 94 кв.46 ЄДРПОУ: 3398406529 Р/р IBAN: UA373052990000026002036236924 в АТ КБ «Приват банк» 0671319072 support@happylink.net.ua _____ (підпис)	Замовник: Прізвище, _____ ім'я, _____ по-батькові: _____ Адреса: _____ Телефон: _____ _____ (підпис)
--	--